

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1791/2550

นายสุรพงศ์ อิศณพงศ์
นางดวงใจ เจริญสุข

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 853

จำเลยส่งจ่ายเช็คให้แก่โจทก์เพื่อชำระหนี้การพนันสลากกินรวบ จึงไม่ก่อให้เกิด
หนี้อันจะเรียกร้องกันได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 853, 854
จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบชำระเงินตามเช็คแก่โจทก์

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ทรงเช็คธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา
อุดรธานี ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2540 จำนวนเงิน 421,400 บาท มีจำเลยเป็นผู้ลง
ลายมือชื่อส่งจ่ายนำมาขอแลกเงินสดไปจากโจทก์ เมื่อเช็คถึงกำหนดชำระ โจทก์นำ
เช็คไปเรียกเก็บเงิน แต่ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน
2540 โจทก์ทวงถามจำเลยแล้วจำเลยเพิกเฉย จำเลยต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยอัตราร้อยละ
7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2540 เป็นต้นไป โจทก์ขอคิดถึงวันฟ้องเป็น
เวลา 6 เดือน เป็นเงิน 15,802.50 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 437,202.50
บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้น 421,400 บาท นับถัดจากวัน
ฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า เช็คพิพาทเป็นการส่งจ่ายค่าสลากกินรวบงวดวันที่ 16 ตุลาคม 2540 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2540 เป็นหนี้การพนันมีวัตถุประสงค์ต้องห้ามตามกฎหมายตกเป็นโมฆะ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า จำเลยลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คพิพาทเป็นเช็คของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2540 จำนวนเงิน 421,400 บาท มอบให้โจทก์ เมื่อเช็คถึงกำหนดโจทก์นำไปเรียกเก็บเงิน แต่ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน ตามเช็คและใบคืนเอกสารหมาย จ.1 และ จ.2 มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยต้องรับผิดชอบโจทก์ตามเช็คพิพาทซึ่งจำเลยเป็นผู้ส่งจ่ายหรือไม่ จำเลยอ้างว่าเช็คพิพาทเป็นเช็คที่จำเลยออกให้โจทก์เพื่อชำระหนี้การพนันสลากกินรวบ เป็นการกล่าวอ้างข้อเท็จจริงเพื่อให้จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบในเช็คพิพาท ภาระการพิสูจน์จึงตกแก่จำเลย พยานของจำเลยมีตัวจำเลย และนายโกวิท เจริญสุข สามีจำเลยมาเบิกความว่าโจทก์และบิดามารดาของโจทก์รับซื้อสลากกินรวบที่ถือเอาเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว รางวัลที่ 1 ของสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นตัวเลขถูกรางวัล โดยจำเลยเป็นคนเดินโปยสลากกินรวบส่งให้ครอบครัวของโจทก์มาตั้งแต่ปี 2536 ใช้วิธีส่งทางโทรศัพท์ นายมานิตและนางกานดา ภารนันต์ สามีภริยากัน เป็นลูกค้าแทงสลากกินรวบกับจำเลยแต่ละครั้งจะเล่นเป็นจำนวนมากในงวดสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันวันที่ 16

ตุลาคม 2540 นายมานิตและนางกานดาเล่นสลากกินรวบเป็นเงิน 900,000 บาทเศษ และถูกรางวัล 500,000 บาทเศษ คงเหลือเงินต้นที่ต้องชำระให้ฝ่ายโจทก์ 421,400 บาท ในวันที่ 16 ตุลาคม 2540 เวลา 21 นาฬิกา จำเลยไปคิดเงินกับโจทก์แล้วได้ส่งจ่ายเช็คพินาทลงวันที่ 31 ตุลาคม 2540 ก่อนสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดถัดไป 1 วัน มอบให้แก่โจทก์ โดยโจทก์ให้เวลา 15 วัน แก่จำเลยเพื่อเก็บเงินจากลูกค้าผู้เล่นสลากกินรวบ แต่เมื่อจำเลยไปเรียกเก็บเงินค่าสลากกินรวบจากนายมานิตและนางกานดา บุคคลทั้งสองไม่มีเงินชำระ จำเลยขอให้นายสุรเชษฐ์ อ่อนคำ และเฮียตี๋ไม่ทราบชื่อจริงช่วยเจรจาให้นายมานิตและนางกานดาจ่ายเงินให้ ต่อมาก่อนเช็คพินาทถึงกำหนดอีก 5 วัน จำเลยพร้อมสามีและนายมานิตกับนางกานดาไปพบโจทก์ที่ร้านอิงจิบเซ้ง นายมานิตและนางกานดาตกลงชำระหนี้ให้โจทก์โดยโอนที่ดิน 6 แปลง ขอทำเป็นสัญญาขายฝากเพื่อจะได้ซื้อคืนในภายหลัง โดยนายมานิตและนางกานดาเป็นผู้ชำระค่าภาษีและค่าธรรมเนียมการขายฝาก ในวันจดทะเบียนขายฝากนางกานดาเตรียมเงินไปเพียง 50,000 บาท ไม่พอชำระค่าภาษีและค่าธรรมเนียมการขายฝากขาดอีก 2,600 บาท จึงให้ฝ่ายโจทก์นำไปรวมเป็นราคาขายฝากรวมเป็นเงิน 434,000 บาท และที่ใส่ชื่อนายสุวิทย์ อิศณพงศ์ เป็นผู้ซื้อฝากเนื่องจากนายสุวิทย์เป็นน้องชายของโจทก์ที่ขายสลากกินรวบด้วยกัน และมีเวลาว่างเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียน ปรากฏตามหนังสือสัญญาขายฝากที่ดินมีกำหนด 1 ปี และสำเนาโฉนดที่ดินเอกสารหมายเลข 2 กับมีนายสุรเชษฐ์ อ่อนคำ มาเบิกความว่า ภายหลังที่จำเลยส่งจ่ายเช็คพินาทแล้ว จำเลยได้ตามนายมานิตมาพูดคุยโดยพยานนั่งอยู่ด้วย ผลการเจรจายนายมานิตบอกว่าจะนำที่ดิน 4 ถึง 5 แปลง ไปขายหรือขายฝากเพื่อนำเงินมาชำระค่าสลากกินรวบที่นายมานิตซื้อ ภายหลังพยานทราบว่านายมานิตได้นำที่ดินไปขายฝากให้แก่ร้านอิงจิบเซ้งเพื่อใช้หนี้แทนจำเลย เห็นว่า ข้อนำสืบของจำเลยมีทั้งพยานบุคคลและพยานเอกสารมาสนับสนุนตามที่จำเลยให้การต่อสู้ไว้ ส่วนที่จำเลยและนายโกวิทเบิกความแตกต่างกันเรื่องระยะเวลาที่จำเลยเป็นคนเดินโปยสลากกินรวบส่งให้

แก่โจทก์ วันที่ไปคิดค่าสลากกินรวบและสั่งจ่ายเช็คพิพาทกับจำนวนเงินที่นายมานิต และนางกานดาเล่นสลากกินรวบ เป็นเพียงรายละเอียดที่อาจเปิดความคลาดเคลื่อน แตกต่างกันได้ แต่คำเบิกความของจำเลยและนายโกวิทก็ฟังได้ตรงกันว่านายมานิต และนางกานดาต้องชำระค่าสลากกินรวบให้ฝ่ายโจทก์เป็นเงิน 421,400 บาท และ จำเลยได้สั่งจ่ายเช็คพิพาทชำระหนี้ดังกล่าวให้แก่โจทก์ สำหรับราคาขายฝากที่ดิน จำนวน 434,000 บาท เมื่อหักออกจากค่าภาษีและค่าธรรมเนียมในการขายฝากที่ จำเลยอ้างว่านางกานดาให้ฝ่ายโจทก์ออกไปก่อน จำนวน 2,600 บาท แล้ว แม้จะไม่ ตรงกับยอดเงินตามเช็คพิพาทแต่ก็ไม่ใช่อะไรแตกต่างที่เป็นสาระสำคัญ เนื่องจากจุด ประสงค์ที่จำเลยอ้างหนังสือสัญญาขายฝากที่ดินมาก็เพื่อแสดงให้เห็นถึงการชำระหนี้ ค่าสลากกินรวบให้โจทก์สำหรับค่าสลากกินรวบที่นายมานิตและนางกานดาซื้อกับ จำเลยเท่านั้น หากสัญญาขายฝากดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องกับจำเลยและโจทก์ จำเลยก็ยากที่จะทราบและยกสัญญาขายฝากขึ้นอ้างได้ พยานของจำเลยจึงมีน้ำหนัก ให้รับฟัง สำหรับพยานของโจทก์นั้นมีตัวโจทก์และนายวิศิษฐ์ อิศณพงศ์ บิดาของ โจทก์มาเบิกความว่า ประมาณต้นเดือนกันยายน 2540 จำเลยมาพบโจทก์แจ้งว่า เต็ดร้อนเรื่องเงินขอให้นำเช็คมาแลกเงินสดเป็นเงิน 400,000 บาท จะชำระเงินตาม เช็คคืนให้ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2540 โจทก์คิดส่วนลดในอัตราร้อยละ 2 ต่อเดือน ให้จำเลยมารับเงินในวันที่ 15 กันยายน 2540 เมื่อถึงวันนัดจำเลยมารับเงินจาก โจทก์จำนวน 400,000 บาท โดยไม่ได้หักส่วนลดไว้เนื่องจากจำเลยต้องการรับเงิน เต็มจำนวน แล้วจำเลยได้สั่งจ่ายเช็คพิพาทมอบไว้ให้แก่โจทก์ เห็นว่า เมื่อคำนวณผล ประโยชน์ส่วนลดในอัตรา ร้อยละ 2 ต่อเดือน ตามระยะเวลาที่จำเลยเอาเงินของ โจทก์ไปจากต้นเงิน 400,000 บาทแล้ว ไม่ตรงกับจำนวนเงินในเช็คพิพาทตามที่ โจทก์กล่าวอ้าง สำหรับจำนวนเงินที่โจทก์จ่ายให้จำเลยนั้น โจทก์ตอบทนายจำเลย ถามคำนวณว่าเป็นธนบัตรฉบับละ 1,000 บาท รวม 2 ปีก็ ส่วนบิดาของโจทก์เบิกความ ว่าเป็นธนบัตรฉบับละ 1,000 บาท 2 ปีก็ และฉบับละ 500 บาท 4 ปีก็ นอกจากนี้

โจทก์ยังรับว่าทราบเรื่องนายมานิตทำสัญญาขายฝากกับนายสุวิทย์น้องชายของโจทก์ ตามหนังสือสัญญาขายฝากที่ดินเอกสารหมายเลข 2 แต่อ้างว่าไม่เกี่ยวข้อง กับโจทก์ และหนี้รายนี้ ซึ่งจำเลยได้ให้การต่อสู้ในประเด็นเรื่องขายฝากเพื่อชำระหนี้การเล่นพนันสลากกินรวบมาแต่ต้น แต่โจทก์มิได้นำนายสุวิทย์ที่เป็นน้องชายมาสืบให้เห็นถึง หนี้ตามสัญญาขายฝาก พยานของโจทก์จึงมีข้อให้ระวางในการรับฟัง พยานหลักฐาน ของจำเลยที่นำสืบมามีน้ำหนักให้รับฟังมากกว่าพยานหลักฐาน ของโจทก์ ข้อเท็จจริง ฟังได้ว่าเช็คพิพาทเป็นเช็คที่จำเลยส่งจ่ายให้แก่โจทก์เพื่อชำระหนี้การพนันสลากกิน รวบ เมื่อเช็คพิพาทมีมูลหนี้เกิดจากการพนันสลากกินรวบ จึงไม่ก่อให้เกิดหนี้อันจะ เรียกร้องกันได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 853, 854 จำเลยไม่ ต้องรับผิดชอบชำระหนี้ตามเช็คพิพาทให้แก่โจทก์ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิพากษามานั้น ชอบแล้ว"

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นฎีกาให้เป็นพับ.

(สุทัศน์ ศิริมหาพฤกษ์-รัตน กองแก้ว-สุรศักดิ์ สุวรรณประกร)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ